

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA BOAVENTURA

Processo nº 1000004-44.2099.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão contratual — compromisso particular de compra e venda de lote

Requerentes: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos, qualificados nos autos, devidamente representados por advogado constituído

Requerida: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Tipo de documento: Sentença homologatória

SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos em face de Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qual os autores narram haver firmado compromisso particular de compra e venda de lote integrante de loteamento promovido pela requerida e postulam, como único pedido, a resolução do referido negócio jurídico.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, impugnando os fatos e os fundamentos jurídicos deduzidos na inicial. Sobreveio réplica. Designada audiência de conciliação, as partes manifestaram interesse na composição e requereram a suspensão do feito para tratativas, o que foi deferido.

Decorrido o prazo, as partes apresentaram petição conjunta noticiando a celebração de acordo e requerendo a sua homologação, com a expressa ressalva de que o instrumento de transação e as respectivas condições foram juntados em petição reservada, de acesso restrito aos subscritores, na forma do pedido de sigilo anteriormente deferido nos autos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

As partes são capazes, encontram-se devidamente representadas por advogados constituídos e o objeto da avença versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, de modo que nada obsta a homologação da autocomposição, solução que o ordenamento processual estimula em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 3º, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Não se vislumbra, da leitura da petição conjunta, qualquer vício de consentimento, ilicitude do objeto ou prejuízo a terceiros que recomende a recusa da homologação. A manifestação de vontade é convergente, inequívoca e subscrita por ambas as partes e por seus patronos.

Registre-se que o instrumento de transação não é reproduzido nesta sentença. Deferido o processamento em petição reservada, a homologação alcança o ajuste tal como apresentado ao juízo, permanecendo as suas cláusulas — inclusive as relativas a valores, forma e prazo de pagamento, honorários advocatícios e eventual penalidade por descumprimento — restritas àquela peça, cuja consulta é franqueada apenas às partes e aos seus procuradores. Não cabe ao juízo, portanto, transcrevê-las no corpo do decisor.

Eventual descumprimento do ajustado será apurado em sede própria, mediante cumprimento de sentença, ocasião em que o instrumento reservado servirá de título.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo noticiado às fls. e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

As condições da composição constam exclusivamente do instrumento juntado em petição reservada e não são reproduzidas nesta sentença. Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes no referido instrumento.

Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal manifestada na petição conjunta. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, preservada a restrição de acesso à petição reservada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vila Boaventura, 14 de outubro de 2099.

Documento assinado eletronicamente por Dra. Beatriz Camargo Leão, Juíza de Direito, em 14/10/2099.